

0000277-92.2022.8.26.0471

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: JORGE PANSERINI

Comarca: Porto Feliz

Foro: Foro de Porto Feliz

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 13/05/2022

... mesmo sentido, o TJSP:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - No crime de roubo, o depoimento da vítima, seguro e corroborado pelos demais elementos de prova, possui grande relevância e é suficiente para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para ela incriminar falsamente o réu. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Porto Feliz

Foro de Porto Feliz

1ª Vara

Avenida José Maurino, 252, Porto Feliz-SP - cep 18540-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0000277-92.2022.8.26.0471 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000277-92.2022.8.26.0471

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Portaria, Portaria - 2269836/2021 -

DEL.POL.PORTO FELIZ, 14965795/2021 - DEL.POL.PORTO FELIZ, 2269836/2021 -

DEL.POL.PORTO FELIZ, 2269836 - DEL.POL.PORTO FELIZ

Autor:

Ministério Público

Réu:

GERSIANO PEDRO DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. JORGE PANSERINI

Vistos etc.

GERSIANO PEDRO DA SILVA e Marcos Guilherme da Costa foram denunciados como incurso no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, porque em 29 de setembro de 2021, em horário incerto, provavelmente por volta das 19h40, na Rua Anísio Ferraz Sampaio, altura do número 181, Jardim Julita, nesta cidade e comarca de Porto Feliz/SP, ambos agindo em concurso, previamente ajustados e com identidades de propósitos, subtraíram para si, um aparelho I-Phone, marca Vivo, IMEI 357061222597610, pertencente a Laís Maria Giuli Batista, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo.

A denúncia (fls. 46/48) foi recebida (fls. 49/50).

O processo foi desmembrado (fls. 182) e prosseguiu nos autos 1500584-

06.2021.8.26.0471 em relação ao réu Marcos Guilherme da Costa.

Nestes autos 0000277-92.2022.8.26.0471 o processo segue contra o réu GERSIANO PEDRO DA SILVA, que se encontrava foragido e que finalmente foi preso (fls. 196). Ele foi citado (fls. 222) e apresentou resposta à acusação por escrito - art. 396

do CPP (fls. 233/239). O recebimento da denúncia foi mantido (fls. 240). Realizou-se a instrução, com oitiva da vítima e interrogatório do acusado. Em alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia e a Defesa a absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas. Relatados, decido.

Narra a denúncia que a vítima se deslocou do interior de sua casa a fim de guardar o seu automóvel que estava estacionado na rua; quando ela ingressou no veículo, os acusados a abordaram e anunciaram o assalto; o acusado MARCOS colocou a mão esquerda na boca da vítima a fim de impedi-la de gritar e, simultaneamente, apontou a arma de fogo na altura da cabeça dela; a vítima tentou reagir, momento em que MARCOS, agindo com violência, retirou-a, pelos cabelos, do interior do veículo e derrubou-a ao chão; a seguir, os réus MARCOS e GERSIANO, novamente agindo com violência, passaram a agredi-la com socos e chutes, de forma a inibir-lhe qualquer chance de defesa e de resistência; GERSIANO ingressou no veículo com o propósito de subtraí-lo, mas malogrou, provavelmente por falta de habilidade em dirigir; GERSIANO e MARCOS, então, subtraíram um I-Phone, marca Vivo, IMEI 357061222597610, pertencente à vítima e fugiram.

A materialidade foi comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 05/06, pelas imagens de vídeo e pela prova oral produzida. O objeto subtraído foi relacionado a fls. 06.

Ambos os acusados negaram a acusação.

A vítima, tanto na fase policial quanto em Juízo, confirmou os termos da denúncia e reconheceu reiteradamente ambos os acusados com toda segurança e veemência.

É certo que o corréu Marcos Guilherme da Costa foi absolvido, no processo desmembrado, por insuficiência de provas. Faltaram ali alguns esclarecimentos fundamentais que foram resolvidos na reinquirição da vítima no presente processo:

a) no auto de reconhecimento fotográfico, a vítima descreveu o autor do roubo como "moreno (mulato)", ao passo que na fotografia de fls. 11 o réu Marcos apresenta pele clara; b) em Juízo a vítima afirmou que no reconhecimento pessoal na delegacia o réu foi posto com outras pessoas, contrariando a informação do auto de fls. 27, de que ele foi apresentado sozinho através de janela especial; c) ela declara que no reconhecimento pessoal (realizado em 14 de outubro, quinze dias após o fato; fls. 27) identificou a marca de sua mordida na mão do acusado, porém o laudo de exame de corpo de delito de fls. 18/19, realizado em 9 de outubro, dez dias após o fato e cinco antes do reconhecimento, atesta que ele não apresentava lesões de interesse médico-legal, constando a observação expressa de que foram examinados especificamente "também antebraço e mãos".

Neste processo, a vítima esclareceu que, ao mencionar que um dos assaltantes era "mulato", referia-se a Gersiano, tendo ocorrido confusão; que ao afirmar que no reconhecimento viu a marca de sua mordida na mão de Marcos Guilherme, referia-se ao reconhecimento fotográfico feito logo após a captura dele e não ao realizado posteriormente, e que de fato, em determinado momento, os acusados foram postos junto com outras pessoas para serem reconhecidos.

O esclarecimento da vítima quanto ao reconhecimento "MULATO", referindo-se ao corréu Gersiano, comprova a participação deste.

Enfim, o reconhecimento dos réus pela vítima foi muito veemente e reiterado, expressando sua absoluta certeza. Em tais circunstâncias, ele tem valor probatório suficiente para sustentar decreto condenatório, mormente considerando que a ofendida afirmou que, quando foi jogada na calçada, Gersiano ficou "andando próximo a ela".

A palavra da vítima é determinante nos crimes contra o patrimônio e é suficiente para sustentar a condenação, não se vislumbrando nenhuma razão para ela atribuir falsamente a acusação ao réu.

No mesmo sentido, o TJSP:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – No crime de roubo, o depoimento da vítima, seguro e corroborado pelos demais elementos de prova, possui grande relevância e é suficiente para embasar decreto condenatório, máxime quando não se vislumbra nenhuma razão para ela incriminar falsamente o réu. Recurso parcialmente provido, somente para afastar a

circunstância agravante da reincidência, reduzindo-se as penas. (TJSP; Apelação Criminal 0024082-45.2017.8.26.0602; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sorocaba - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/04/2022; Data de Registro: 29/04/2022)

Anote-se que não há prejuízo presumido no fato de o reconhecimento não ter sido procedido nos exatos moldes do inciso II do art. 226 do Código de Processo Penal, que preceitua que tal providência será observada, se possível; não se cuidando, pois, de aspecto indispensável para a legalidade da prova.

Nesse sentido (destaques nossos):

“Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato” (AgRg no HC n. 539.979/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 19/11/2019).

E, ainda:

FURTOS SIMPLES e QUALIFICADOS - Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações das vítimas corroboradas pelos depoimentos das testemunhas, tudo em harmonia com o conjunto provatório. Negativa do réu isolada - Reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva em descompasso com o artigo 226 do CPP. Mera recomendação. Identificação ratificada em Juízo. Nulidade não evidenciada - Crime praticado em desfavor da vítima R. de C. X. da S. mediante escalada e com rompimento de obstáculo - Inviável a desclassificação para a modalidade tentada - Condenação mantida. PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO - Bases nos mínimos (vítimas F. A. R. e L. B. S.). Mau antecedente inexistente. Condenação anterior pelo artigo 28 da Lei nº 11.343/06 que não pode ser considerada na exasperação. Precedentes do STJ. Uso da qualificadora remanescente como circunstância judicial desfavorável (vítima R. de C. X. da S.). Coeficiente exasperador mitigado para 1/6 -

Reincidência. Elevação de 1/6 (vítimas R. de C. X. da C. e F. A. R.).

Reconhecimento da confissão (vítima L. B. S.). Compensação integral com a agravante genérica - Continuidade delitiva (CP, artigo 71, caput). Majoração abrandada para 1/5. Quantidade de infrações penais. Pena pecuniária em descompasso com o artigo 72 do CP. Conformismo do Ministério Público - Regime inicial semiaberto - Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, artigos 44, II e III) - Afastamento da indenização pela reparação dos danos à vítima. Ausência de instauração de incidente próprio, observado o devido processo legal e a ampla defesa - Apelo provido em parte para reduzir as penas e afastar a condenação na reparação dos danos. TJSP; Apelação Criminal 1500106-

33.2019.8.26.0579; Relator (a): Gilberto Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Luiz do Paraitinga - Vara Única; Data do Julgamento: 25/01/2022; Data de Registro: 25/01/2022)

Roubo majorado pelo concurso de pessoas - Autoria e materialidade demonstradas - Provas suficientes à condenação - Embora o reconhecimento não tenha seguido estritamente o rito do art. 226 do CPP, houve confirmação por outros elementos - Bens encontrados na casa do réu, logo depois do crime - Acusado que tentou se evadir - Reconhecimentos extrajudiciais confirmados pelos demais elementos de prova - Penas bem dosadas - Regime semiaberto corretamente aplicado, face à pena e a primariedade do agente. (TJSP; Apelação Criminal 1511658-10.2021.8.26.0228; Relator (a): Amable Lopez Soto; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 27ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 04/05/2022; Data de Registro: 04/05/2022)

A majorante do emprego de arma de fogo está provada pelas declarações da ofendida, sendo irrelevante que a arma não tenha sido apreendida. A ausência de apreensão e, por conseguinte, de exame pericial, visando aferir sua potencialidade ofensiva, não impede o reconhecimento da causa de aumento.

Nesse sentido, o STJ (destaque nosso):

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, § 2º, I, DO CP. APLICAÇÃO. APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE. ANÁLISE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. DESNECESSIDADE. MATÉRIA DE DIREITO. SÚMULA 7/STJ. NÃO APLICAÇÃO.

AGRAVO IMPROVIDO. 1. Para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima, ou pelo depoimento de testemunhas. 2. A análise da questão referente à prescindibilidade de apreensão e de perícia da arma de fogo para a aplicação da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do CP não implica o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, por se tratar de matéria estritamente de direito, não havendo falar na incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no REsp 1577315 / MG, Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, Data do julgamento 16/06/2016, DJE 28/06/2016).

Ademais, nos termos do art. 29 do Código Penal, o réu participou do roubo cometido com o emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, então responde pelas majorantes independentemente de a arma estar em sua posse.

Resta, portanto, comprovada a autoria atribuída ao acusado.

Impõe-se, assim, a condenação nos termos da denúncia.

Passo à fixação da pena.

O réu registra condenações definitiva anteriores (fls. 109/113 e 129/132), sendo reincidente.

Considerando favoráveis os parâmetros do artigo 59 do Código Penal e que o crime não se revestiu de gravidade excepcional, fixo a pena-base no mínimo legal, de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, aumento a pena em 1/6 (um sexto), obtendo o resultado de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa, em razão da circunstância agravante da reincidência (CP, art. 61, I).

Na terceira fase, verifica-se a ocorrência simultânea das majorantes do concurso de agentes (§ 2º, inciso II) e do emprego de arma de fogo (§ 2º-A, inciso I), com aumentos de penas respectivamente de um terço e dois terços. Há que se aplicar o disposto no parágrafo único do artigo 68 do Código Penal que dispõe: "No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua". Nesse sentido já decidiu o C. STJ: "... na hipótese ora analisada, as instâncias ordinárias não fundamentaram, concretamente, o cúmulo de causa de aumento, com remissão a peculiaridades do caso em comento, pois o modus operandi do delito, como narrado, confunde-se com a mera descrição típica das majorantes reconhecidas, não refletindo especial gravidade. Assim, respeitada a proporcionalidade da pena no caso concreto, e a intenção da Lei n. 13.654/2018, afasta-se a majorante do art. 157, § 2º, inciso II ('A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade se há o concurso de duas ou mais pessoas'), aplicando-se apenas a do art. 157, §2.º-A, inciso I ('A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços)' se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo'), ambas do Código Penal..." (HC 472771/SC, rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04/12/2018). Assim, incide na terceira fase tão somente o aumento de 2/3 pelo emprego de arma de fogo, conforme a regra do §2ºA, inciso I, do art. 157 do Código Penal, obtendo-se o resultado de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias multa.

A quantidade da pena aplicada e a reincidência do réu determinam o cumprimento inicial no regime fechado, nos termos do artigo 33 § 2º do CP.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o acusado GERSIANO PEDRO DA SILVA como incurso no art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 18 dias multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional vigente na data do crime, acrescido de correção monetária até o efetivo pagamento.

Lance-se-lhe o nome do réu no Rol dos Culpados.

Uma vez subsistentes os fundamentos da prisão preventiva para garantia da ordem pública, em face da gravidade do crime e da reincidência do réu, mantenho a custódia cautelar. Expeça-se de imediato ofício de recomendação na prisão.

Deixo de impor-lhe o pagamento das custas processuais em face de sua miserabilidade.

Arbitro os honorários advocatícios do advogado do réu nos termos celebrados entre a OAB e a Defensoria Pública, expedindo-se certidão.

P. R. I. C.

Porto Feliz, 11 de maio de 2022.

JORGE PANSERINI-JUIZ DE DIREITO

(Assinado digitalmente nos termos da Lei 11.419/2006, conforme impressão à margem do documento)